



Nr. 433 Ministerbesprechung vom 20. Februar 1928, 16 Uhr

R 43 I/1428, Bl. 328–331

Anwesend: Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Groener, Schätzel, Koch, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, v. Schubert, Gutbrod, Geib; MinDir. Zechlin, v. Hagenow; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Länderkonferenz (Zusammensetzung des Ausschusses für Verfassungs- und Verwaltungsreform).
2. Hilfsmaßnahmen für die Bergarbeiterschaft des Saargebiets.
3. Vorbereitung der parlamentarischen Erledigung des Arbeitsnotprogramms durch die zuständigen Ressorts.
4. Regierungserklärung am Montag, den 27. Februar.
5. Über das Notprogramm hinaus etwa zu erledigende Gesetzesvorlagen. [...]
6. Hilfsmaßnahmen bei Unwetterschäden. [...]

1. Länderkonferenz (Zusammensetzung des Ausschusses für Verfassungs- und Verwaltungsreform).

Der *Reichsminister des Innern* trug vor, daß das Reichskabinett in einer seiner letzten Sitzungen beschlossen habe ¹, weiterhin die Professoren Triepel und Anschütz und als Ersatz den Professor Nawiasky um Übernahme eines Sitzes in dem Ausschuß für Verfassungs- und Verwaltungsreform zu bitten. Weiter in Betracht kämen nach den bisherigen Erörterungen für die Besetzung der drei noch offenen Stellen die Herren Hamm, Bracht, Jarres und Busch.

Der *Reichsarbeitsminister* bat, an die Stelle von Bracht nunmehr den Abgeordneten Brüning treten zu lassen.

Der *Reichswirtschaftsminister* machte den Vorschlag, anstatt des Oberbürgermeisters Bracht den früheren Reichsminister Oberbürgermeister Dr. Jarres zu berücksichtigen.

¹ Siehe Dok. Nr. 419, Ministerbesprechung, P. 1.

Bei der Abstimmung ergab sich als Wunsch der Mehrheit, daß die Herren Dr. Brüning, Hamm und Busch um Übernahme der noch offenen Posten in den Ausschuß für Verfassungs- und Verwaltungsreform gebeten werden möchten.

In dem vom Reichsministerium des Innern an die Länderregierungen beschleunigt abzusendenden Schreiben sollten folgende drei Punkte besonders in den Vordergrund treten:

- a) die Wiedergabe der von der Reichsregierung in Aussicht genommenen Persönlichkeiten,
- b) die Mitteilung des Standpunktes der Reichsregierung, daß der Kanzler als Vorsitzender des Ausschusses in die Zahl der neun von der Reichsregierung zu benennenden Mitglieder nicht einrechne, und daß er besonderes Stimmrecht habe,
- c) eine Mitteilung darüber, daß der Reichssparkommissar als Generalsachverständiger dem Ausschuß zur Verfügung stehe².

Es bestand ferner Übereinstimmung darüber, daß sich das Reichskabinett die Kooptation von Mitgliedern für die weiteren Verhandlungen im Ausschuß vorbehalte und daß der Ausschuß sobald als möglich zusammentreten solle³.

2. Hilfsmaßnahmen für die Bergarbeiterschaft des Saargebiets.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Sachverhalt vor.

Das *Reichskabinett* stimmte den vom Auswärtigen Amt vorgelegten Vorschlägen der Ressorts zu⁴. Die erforderlichen Verhandlungen mit den Gewerkschaften sollen im Reichsarbeitsministerium geführt werden⁵.

3. Vorbereitung der parlamentarischen Erledigung des Arbeitsnotprogramms durch die zuständigen Ressorts.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß bezüglich des Personalnachtragsetats wohl in einem Punkte Übereinstimmung bestehe, nämlich bezüglich der Notwendigkeit einer Stellenvermehrung beim Reichsversicherungsamt und beim Reichsversorgungsgericht. Andernfalls werde bei diesen Behörden eine völlige Stagnation eintreten. Über diese Fragen sei eine Fühlungnahme mit den Parteien auch nicht erforderlich.

Fraglich seien jedoch in personeller Beziehung noch folgende drei Punkte:

- a)

Die Erhöhung der Ministerialzulage.

- b)

Die Gewährung neuer besonderer Zulagen an Beamte nach Art der Dirigentenzulage.

- c)

Die Einführung der Ministerialverfassung und damit verbunden die Umwandlung und Vermehrung von Stellen⁶.

² Mit Schreiben vom 3.3.28 an die im Ausschuß für Verfassungs- und Verwaltungsreform vertretenen Länder (Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Thüringen, Hessen, Hamburg, Anhalt) teilte RIM v. Keudell mit: Die RReg. gedenke die ihr zustehenden neun Sitze im Ausschuß folgendermaßen zu besetzen: Mit dem RIM, dem RFM, dem RWiM, dem RPM, mit Prof. Anschütz, Prof. Triepel, MdR Brüning, StS z. D. Busch, RM a.D. Hamm; als ständiger Vertreter für Anschütz und Triepel sei Prof. Nawiasky vorgesehen. Den Ausschußvorsitz führe der RK, bei dessen Behinderung der Stellvertreter des RK, RJM Hergt. Die RReg. sei der Auffassung, daß der RK als Vorsitzender des Ausschusses in die Zahl der von der RReg. zu benennenden Mitglieder nicht einrechne und daß er besonderes Stimmrecht habe. Der RSparkom. werde dem Ausschuß als Generalsachverständiger zur Verfügung stehen (R 43 I/1875, Bl. 354–357).

³ Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 458, P. 3.

⁴ Siehe dazu Dok. Nr. 408, Anm. 3.

⁵ Über das Ergebnis der Verhandlungen war in den Akten der Rkei nichts zu ermitteln.

⁶ Vgl. dazu Dok. Nr. 419, Kabinettsitzung, P. 2.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, es bestehe nach seiner Ansicht keine Notwendigkeit, die Ministerialverfassung zu ändern, wenn Preußen nicht denselben Schritt tue. Im übrigen sei ein Beamten-schub in der augenblicklichen Situation völlig unmöglich. In seiner Partei sei die Stimmung teilweise infolge vermeintlich zu großer Erhöhungen in der Beamtenbesoldung beamtenfeindlich.

Der *Reichsminister des Innern* und der *Reichswirtschaftsminister* betonten die Notwendigkeit, zunächst die vier Parteiführer der ehemaligen Regierungskoalition über diese Angelegenheit zu hören. Im übrigen handele es sich gerade bei ihren Ressorts nicht um eine Änderung des ganzen Aufbaus, sondern einige wenige Sonderfälle.

Der *Reichspostminister* erklärte, daß die Stimmung in der Bayerischen Volkspartei zu einem großen Teil für die Umwandlung und Neuschaffung von Beamtenstellen sei.

Das *Reichskabinett* faßte folgenden *Beschluß*:

Der Reichsminister der Finanzen erhält den Auftrag, mit den Fraktionsführern der vier ehemaligen Regierungsparteien über die oben erwähnten drei Punkte (a–c) zu verhandeln. In den Verhandlungen sei besonders darauf hinzuweisen, daß, wenn die endgültige Entscheidung Preußens für eine dauernde Erhöhung der Ministerialzulage falle, die Reichsregierung ihrerseits der Auffassung sei, daß das Reich sich dem Vorgehen Preußens anschließen müsse. Sollten die Fraktionsführer Bedenken in den drei Punkten äußern, dann seien sie jedenfalls nicht geeignet, um Kampfobjekte für die Reichsregierung zu werden.

Gegen die Absicht des *Reichsministers des Innern*, auch seinerseits mit den Parteien zu sprechen, erhoben sich keine Bedenken.

Es wurde sodann erörtert, welche Maßnahmen vielleicht auch auf landwirtschaftlichem Gebiet erforderlich seien.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* teilte mit, daß Gesetzentwürfe über die Rentenbank, über Einfuhrscheine, die Veterinärpolizei und das Gefrierfleisch erforderlich seien.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte in seinem Geschäftsbereich Gesetzentwürfe bezüglich der Kleinrentner, der Sozialrentner sowie eine Mitteilung über die Änderung des Etats bezüglich der Werkpensionskassen zur parlamentarischen Erledigung des Arbeitsnotprogramms für erforderlich. Der Herr Reichsarbeitsminister wurde ermächtigt, die entsprechenden Entwürfe dem Reichsrat vorzulegen⁷.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß in seinem Geschäftsbereich nur das Liquidations-schädengesetz in Betracht komme⁸.

4. Regierungserklärung am Montag, den 27. Februar.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* führte aus, daß er in der Regierungserklärung am 27. Februar⁹ zunächst eine Einführung in die Gesamtsituation zu geben beabsichtige. Anzuknüpfen sei an das Scheitern des Schulgesetzes und die dadurch entstandene Lage¹⁰. Es sei darauf hinzuweisen, daß der Regierung außer dem Schulgesetz auch noch andere große Aufgaben nach den Richtlinien und nach der Regierungserklärung oblägen, welche die Regierung in einem Notprogramm zusammengefaßt habe. In dem Programm müßten die einzelnen Gesetzentwürfe zitiert werden; auch könne der Brief des Reichspräsidenten¹¹ nachrichtlich angeführt und besonders betont werden, daß ein

⁷ Am 21.2.28 legten der RArbM und der RIM dem RR den „Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge“ vor (RR-Drucksachen 1928, Nr. 27). Am 23.2.28 leitete der RArbM dem RR den „Entwurf eines Gesetzes über Leistungen in der Invaliden- und Angestelltenversicherung“ zu (RR-Drucks. 1928, Nr. 23).

⁸ Siehe dazu Dok. Nr. 430, Anm. 5; Dok. Nr. 431, Anm. 3.

⁹ Regierungserklärung im RT über das Arbeitsnotprogramm des Kabinetts.

¹⁰ Vgl. Nok. Nr. 420 und 421.

¹¹ Dok. Nr. 416.

verfassungsmäßig bestehendes Kabinett die Aufgaben durchzuführen beabsichtige, und zwar aus vaterländischen Rücksichten.

Staatssekretär Dr. Meissner erklärte hierzu, daß vom Standpunkt des Herrn Reichspräsidenten aus gegen diese Ausführungen keine Bedenken bestünden.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* betonte weiter, daß in der Regierungserklärung auch ein gesamtes Bild über die Etatsausgaben gegeben werden und auch die zukünftige Belastung des Etats, vielleicht bis zum Jahre 1929, dargestellt werden müsse. Es sei ferner der Gedanke des Dawesplans anzuführen, daß auch die deutsche Bevölkerung auf ein gewisses Lebensniveau Anspruch habe. Gegen diese Ausführungen erhoben sich *keine wesentlichen Bedenken*¹².

5. Über das Notprogramm hinaus etwa zu erledigende Gesetzesvorlagen. [...]

6. Hilfsmaßnahmen bei Unwetterschäden. [...]

¹² Fortsetzung der Aussprache über die Regierungserklärung zum Arbeitsnotprogramm: Dok. Nr. 434, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 433 Ministerbesprechung vom 20. Februar 1928, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1334–1337 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D433>